BLOQUE I - TEMA 8

ORGANIZACIÓN DEL ESTADO Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

Acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y normativa de desarrollo. La gestión electrónica de los procedimientos administrativos: registros, notificaciones y uso de medios electrónicos. Esquema Nacional de Seguridad y de Interoperabilidad. Normas técnicas de Interoperabilidad.

Supera. by thePower

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2024.

ÍNDICE

1. ACCESO ELECTRÓNICO DE LOS CIUDADANOS A LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y NORMATIVA DE DESARROLLO 5

1.1 Ley 39/2015: Objeto y ámbito de aplicación 5

1.2 Artículo 13 – Derechos de las personas en sus relaciones con las AAPP 6

1.3 Artículo 13 y Artículo 15– Lengua en los procedimientos 7

1.4 Artículo 14 – Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente 8

1.5 Artículo 12 – Asistencia en el uso de medios electrónicos 9

1.6 Artículo 30 – Cómputo de plazos 10

1.7 Artículo 53 – Derecho de acceso al expediente 12

1.8 Real Decreto 203/2021 – Artículo 3: Derecho a la relación electrónica 13

2. LA GESTIÓN ELECTRÓNICA DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 15

2.1 Registros administrativos: funciones y normativa 15

2.2 Notificaciones electrónicas (Artículo 40 de la Ley 39/2015) 18

3. ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD 22

3.1 Objeto y ámbito de aplicación. Artículos 1 y 2 del Real Decreto 311/2022 22

3.2 Principios básicos y objetivos del ENS 23

3.3 Auditoría de Seguridad (artículo 31 RD 311/2022) 24

3.4 Dimensiones de la Seguridad en el Desarrollo de Sistemas 25

3.5 Criterios de evaluación y clasificación de seguridad en el ENS 27

3.6 Medidas de Seguridad del ENS (Anexo II del RD 311/2022) 27

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025.

4. ESQUEMA NACIONAL DE INTEROPERABILIDAD 29

4.1 Objetivo y ámbito de aplicación del Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI) 29

4.2 Principios básicos del Esquema Nacional de Interoperabilidad 30

4.3 Hora oficial (Artículo 15 del RD 4/2010) 31

4.4 Directorios de aplicaciones reutilizables (Artículo 17 del RD 4/2010) 31

4.5 Firma electrónica y certificados (Artículo 18 del RD 4/2010) 32

5 NORMAS TÉCNICAS DE INTEROPERABILIDAD 34

Significado de los iconos que aparecen dentro de los TEMAS:



Examen


Importante


Recordatorio


Atención

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025.

1. ACCESO ELECTRÓNICO DE LOS CIUDADANOS A LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y NORMATIVA DE DESARROLLO

El acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos constituye un derecho básico reconocido por la legislación administrativa española. La **Ley 39/2015, de 1 de octubre**, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y su normativa de desarrollo —principalmente el **Real Decreto 203/2021**— establecen los principios, derechos y medios para garantizar una **Administración digital, accesible, eficiente e inclusiva**.

1.1 LEY 39/2015: OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

La **Ley 39/2015, de 1 de octubre**, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, constituye la norma básica que regula cómo deben desarrollarse los procedimientos administrativos en España y de qué forma deben relacionarse los ciudadanos con las Administraciones Públicas. Es, por tanto, el **marco jurídico esencial para garantizar los derechos de las personas en sus trámites con la Administración**, en especial en el entorno electrónico.

Objeto (Artículo 1 de la Ley 39/2015)

La Ley 39/2015 regula las **normas comunes** para todos los procedimientos administrativos, incluyendo los que se realizan **por medios electrónicos**, y establece los **principios y derechos** que rigen la actuación de las Administraciones Públicas frente al ciudadano. El artículo 1 establece el **objeto** de la Ley, es decir, qué regula específicamente:

Artículo 1. Punto 1. La presente Ley tiene por objeto regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas, así como los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria

Ámbito de aplicación (Artículo 2 de la Ley 39/2015)

El artículo 2 define a **qué entidades se aplica la ley**, esto significa que la ley es de aplicación general para todas las Administraciones Públicas en sus diferentes niveles (estatal, autonómico y local), así como para los organismos autónomos, entidades públicas empresariales, fundaciones públicas o universidades públicas, siempre que gestionen procedimientos administrativos o ejerzan potestades públicas

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Artículo 2 Ley 39/2015. Ámbito subjetivo de aplicación.

1. Esta Ley se aplica al conjunto del sector público, que comprende:

    a) **La Administración General del Estado.**

    b) **Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.**

    c) **Las Entidades que integran la Administración Local.**

    d) **El sector público institucional.**

5. El sector público institucional se integra por:

    a) **Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas.**

    b) **Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas, que ejerzan potestades administrativas.**

    c) **Las Universidades públicas.**



- **Objeto (art. 1):** establecer la regulación del procedimiento administrativo común y las relaciones entre los ciudadanos y las Administraciones Públicas.
- **Ámbito (art. 2):** se aplica a todas las AAPP del sector público: AGE, CCAA, EE.LL., organismos públicos, entidades de derecho público, universidades públicas, etc.

1.2 ARTÍCULO 13 – DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SUS RELACIONES CON LAS AAPP

El artículo 13 de la Ley 39/2015 recoge un **catálogo básico de derechos** de toda persona en sus relaciones con las Administraciones Públicas. Estos derechos refuerzan los principios de **transparencia, eficiencia, accesibilidad e interoperabilidad**, especialmente en el contexto de la administración electrónica.

Artículo 13 Ley 39/2015. Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas.

Las personas, en sus relaciones con las Administraciones Públicas, tienen los siguientes derechos:

a) A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

b) A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.

c) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico.

d) A la **protección de los datos personales** y a la seguridad de los documentos utilizados en los procedimientos.

e) A **conocer el estado de tramitación de los procedimientos** en los que tengan la condición de interesados y a acceder a los registros y documentos.

f) A **obtener copias electrónicas de los documentos electrónicos** que formen parte de los procedimientos.

g) A no presentar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por otras Administraciones.

h) A **identificarse electrónicamente**, así como a firmar mediante los sistemas previstos en esta Ley.

i) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes.



Este artículo enumera los **derechos fundamentales del ciudadano**, entre ellos:

- A comunicarse electrónicamente con las AAPP.
- A conocer el estado de tramitación de los procedimientos.
- A obtener copias electrónicas, identificarse electrónicamente y a no presentar documentos ya en poder de las AAPP.

1.3 ARTÍCULO 13 Y ARTÍCULO 15– LENGUA EN LOS PROCEDIMIENTOS

La Ley 39/2015 reconoce el derecho de los ciudadanos a utilizar las lenguas oficiales del Estado y de sus respectivas comunidades autónomas cuando se relacionan con las Administraciones Públicas. Este artículo es clave para garantizar los principios de **pluralismo lingüístico, igualdad y no discriminación** en el procedimiento administrativo.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Artículo 13 Ley 39/2015. c) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídicoLos procedimientos administrativos se tramitarán en castellano, lengua oficial del Estado.

Artículo 15 Ley 39/2015. Lengua de los procedimientos.

1. La lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado será el **castellano**. No obstante lo anterior, los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado **con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma podrán utilizar también la lengua que sea cooficial en ella.**

En este caso, **el procedimiento se tramitará en la lengua elegida por el interesado**. Si concurrieran varios interesados en el procedimiento, y existiera **discrepancia** en cuanto a la lengua, el procedimiento se tramitará en **castellano**, **si bien los documentos o testimonios que requieran los interesados se expedirán en la lengua elegida por los mismos.**

2. En los procedimientos tramitados por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, el uso de la lengua se ajustará a lo previsto en la legislación autonómica correspondiente.

3. La **Administración Pública instructora deberá traducir al castellano los documentos, expedientes o partes de los mismos que deban surtir efecto fuera del territorio de la Comunidad Autónoma** y los documentos dirigidos a los interesados que así lo soliciten expresamente. Si debieran surtir efectos en el territorio de una Comunidad Autónoma donde sea cooficial esa misma lengua distinta del castellano, no será precisa su traducción.

1.4 ARTÍCULO 14 – DERECHO Y OBLIGACIÓN DE RELACIONARSE ELECTRÓNICAMENTE

El artículo 14 de la Ley 39/2015 establece **quiénes tienen la obligación** de relacionarse con las Administraciones Públicas **únicamente por medios electrónicos**, y **quiénes pueden elegir** entre el canal presencial o electrónico. Este artículo es fundamental para entender **el modelo de tramitación electrónica obligatoria** según el tipo de sujeto.

- **Ciudadanos particulares (personas físicas):**
  Tienen **derecho a elegir** si se comunican electrónicamente o de forma presencial, excepto si están obligados por alguna de las situaciones recogidas en el apartado 2. Además, las AAPP deben **facilitar el uso de medios electrónicos**, por ejemplo, mediante asistencia presencial, oficinas de ayuda o guías digitales.

- **Obligados a comunicarse electrónicamente:**
  Este grupo **debe utilizar medios electrónicos obligatoriamente** en sus trámites con cualquier administración pública:

  - **Personas jurídicas:** como sociedades mercantiles, asociaciones, fundaciones, etc.

  - **Entidades sin personalidad jurídica:** como comunidades de bienes o herencias yacentes.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

- **Profesionales colegiados:** abogados, arquitectos, médicos, etc., cuando actúan en su ámbito profesional.
- **Representantes legales:** si representan a una persona o entidad obligada a comunicarse electrónicamente.
- **Empleados públicos:** siempre que se trate de trámites derivados de su actividad como funcionarios.

Artículo 14 Ley 39/2015. Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas.

1. Las personas físicas podrán **elegir si se comunican con las Administraciones Públicas por medios electrónicos o no**, salvo que estén obligadas a relacionarse con ellas a través de medios electrónicos.

2. En todo caso, estarán **obligados a relacionarse a través de medios electrónicos** con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos:

   a) Las personas jurídicas.

   b) Las entidades sin personalidad jurídica.

   c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional.

   d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente.

   e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en los términos que se determinen reglamentariamente.

1.5 ARTÍCULO 12 – ASISTENCIA EN EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS

Este artículo establece una **garantía esencial para el ejercicio efectivo de los derechos digitales** de la ciudadanía en su relación con las Administraciones Públicas. Su objetivo es **asegurar la inclusión digital**, especialmente para aquellas personas que **no están obligadas** a utilizar medios electrónicos pero desean hacerlo.

Artículo 12 Ley 39/2015. Asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesados. Las Administraciones Públicas deberán **asistir en el uso de medios electrónicos a los interesados no obligados a relacionarse con ellas a través de dichos medios**, especialmente en lo que se refiere al acceso a los servicios de administración electrónica y a la firma electrónica, en los términos previstos en esta Ley y en su normativa de desarrollo.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Este precepto **refuerza el derecho de los ciudadanos a elegir** el canal por el que desean relacionarse con la administración y garantiza que, si optan por hacerlo por vía electrónica, **reciban el apoyo necesario**. En concreto:

- A todas las personas **no obligadas** a usar medios electrónicos, es decir, principalmente a **personas físicas** no sujetas a las situaciones del artículo 14.
- **Tipo de asistencia debe prestarse:**
  - **Ayuda técnica y funcional**, como por ejemplo la facilitación de medios físicos (ordenadores, escáneres, conexión a Internet).
  - **Orientación y apoyo personal**, por ejemplo, en Oficinas de Asistencia en Materia de Registros (OAMR), donde personal cualificado puede ayudar al ciudadano a registrar documentos, identificarse electrónicamente o usar la Carpeta Ciudadana.
  - **Acceso guiado a procedimientos y formularios electrónicos.**

1.6 ARTÍCULO 30 – CÓMPUTO DE PLAZOS

El artículo 30 regula cómo se computan los plazos en los procedimientos administrativos, **teniendo en cuenta la tramitación electrónica** y las garantías de uniformidad y seguridad jurídica.

- **Accesibilidad 24/7:**
  La tramitación electrónica permite **presentar solicitudes o documentos en cualquier momento** (24 horas al día, todos los días del año), **pero el cómputo de plazos comienza el siguiente día hábil**. Por ejemplo, una solicitud enviada un domingo contará como presentada el lunes.
- **Normas de cómputo de plazos:**
  - Días: se excluyen sábados, domingos y festivos.
  - Meses y años: el plazo vence el mismo día del mes correspondiente. Si no existe (por ejemplo, 31 de febrero), vence el último día del mes.
  - Diferencias territoriales: si un día es inhábil en el lugar del ciudadano o en la sede administrativa, se considerará inhábil.
- **Registro electrónico y fecha oficial:**
  El **registro electrónico debe mostrar la fecha y hora oficial**, y debe garantizar su **integridad y fiabilidad**. Esto es esencial para determinar la validez de una presentación y evitar fraudes o errores.
- **Calendario de días inhábiles:**
  Cada sede electrónica debe incluir un **calendario de días inhábiles**, ajustado al publicado oficialmente por el Ministerio competente, que permite al ciudadano saber cuándo puede o no presentar documentación válida.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Artículo 30 Ley 39/2015. Cómputo de plazos.

1. Salvo que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea se disponga otro cómputo, **cuando los plazos se señalen por horas, se entiende que éstas son hábiles**. Son **hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil**. Los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en minuto desde la hora y minuto en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate y no podrán tener una duración superior a veinticuatro horas, en cuyo caso se expresarán en días.

2. Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, **cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos**. Cuando los plazos se hayan señalado por días naturales por declararlo así una ley o por el Derecho de la Unión Europea, se hará constar esta circunstancia en las correspondientes notificaciones.

3. Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo.

4. Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo. El plazo concluirá el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o el año de vencimiento. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes.

5. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

6. Cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará inhábil en todo caso.

7. La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas, con sujeción al calendario laboral oficial, fijarán, en su respectivo ámbito, el calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos. El calendario aprobado por las Comunidades Autónomas comprenderá los días inhábiles de las Entidades Locales correspondientes a su ámbito territorial, a las que será de aplicación. Dicho calendario deberá publicarse antes del comienzo de cada año en el diario oficial que corresponda, así como en otros medios de difusión que garanticen su conocimiento generalizado.

8. La declaración de un día como hábil o inhábil a efectos de cómputo de plazos no determina por sí sola el funcionamiento de los centros de trabajo de las Administraciones Públicas, la organización del tiempo de trabajo o el régimen de jornada y horarios de las mismas.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

1.7 ARTÍCULO 53 – DERECHO DE ACCESO AL EXPEDIENTE

Este artículo reconoce y regula el **derecho del ciudadano a conocer y consultar el expediente administrativo que le afecta**, garantizando así los principios de transparencia, participación y defensa de sus intereses.

El artículo 53 establece los **derechos básicos del ciudadano en su relación con la Administración Pública**. En concreto, en cuanto al **derecho de acceso al expediente**, el artículo garantiza que:

- **El ciudadano puede consultar todo el contenido del expediente** administrativo en el que tenga la condición de interesado.
- **Tiene derecho a obtener copias electrónicas** de los documentos, sin necesidad de justificar su petición.
- **Puede conocer el estado de tramitación en todo momento**, lo que incluye los actos realizados, pendientes y plazos estimados

Artículo 53 Ley 39/2015. Derechos del interesado en el procedimiento administrativo.

Los interesados en un procedimiento administrativo, en su calidad de tales, tienen los siguientes derechos:

a) A conocer, en cualquier momento, el estado de tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y a acceder y obtener copia de los documentos contenidos en dichos procedimientos.

b) A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos.

c) A no presentar documentos originales salvo que, de manera excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. En caso de que, excepcionalmente, deban presentar un documento original, tendrán derecho a obtener una copia autenticada de éste.

d) A no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, que ya se encuentren en poder de las Administraciones Públicas o que hayan sido elaborados por éstas.

e) A formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento Jurídico, y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución.

f) A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar.

g) A actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

h) A cumplir las obligaciones de pago a través de los medios electrónicos previstos en el artículo 98.2.

i) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes.



Carpeta Ciudadana: herramienta clave

Uno de los mecanismos electrónicos que permite el ejercicio de estos derechos es la **Carpeta Ciudadana** (regulada en el art. 8 del RD 203/2021). A través de este espacio personalizado, el ciudadano puede:

- Consultar expedientes y procedimientos en curso.
- Acceder a notificaciones y comunicaciones.
- Obtener copias y certificaciones.
- Verificar qué datos personales posee la Administración sobre él.

1.8 REAL DECRETO 203/2021 – ARTÍCULO 3: DERECHO A LA RELACIÓN ELECTRÓNICA

Este artículo establece los **principios fundamentales** que deben regir la relación electrónica entre los ciudadanos y el sector público, detallando **medidas concretas que deben adoptar las Administraciones** para garantizar este derecho.

Este artículo **consolida el derecho de las personas físicas a elegir cómo se relacionan con la Administración**, a excepción de quienes están obligados a hacerlo electrónicamente (según el artículo 14 de la Ley 39/2015: empresas, empleados públicos, representantes...).

Las Administraciones Públicas deben garantizar:

- **Acceso universal y accesible** a los canales electrónicos, incluyendo portales web, sedes electrónicas, apps móviles, etc.
- **Identificación y autenticación seguras**, mediante sistemas como **Cl@ve**, certificados electrónicos, DNIe, etc.
- **Asistencia personalizada** a quienes lo necesiten, a través de oficinas de asistencia, soporte telefónico o recursos digitales.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

- C**anales alternativos presenciales o telefónicos** para quienes no estén obligados a utilizar medios electrónicos.
- **Promoción activa del uso de servicios comunes** como el **PAG**, la **Carpeta Ciudadana**, **Cl@ve**, **@firma**, etc., para facilitar la tramitación digital.

Artículo 3 RD 203/2021. Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas.

1. Estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los sujetos a los que se refiere el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

2. Las personas físicas no obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas podrán ejercitar su derecho a relacionarse electrónicamente con la Administración Pública de que se trate al inicio del procedimiento y, a tal efecto, lo comunicarán al órgano competente para la tramitación del mismo de forma que este pueda tener constancia de dicha decisión. La voluntad de relacionarse electrónicamente o, en su caso, de dejar de hacerlo cuando ya se había optado anteriormente por ello, podrá realizarse en una fase posterior del procedimiento, si bien deberá comunicarse a dicho órgano de forma que quede constancia de la misma. En ambos casos, los efectos de la comunicación se producirán a partir del quinto día hábil siguiente a aquel en que el órgano competente para tramitar el procedimiento haya tenido constancia de la misma.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

2. LA GESTIÓN ELECTRÓNICA DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

2.1 REGISTROS ADMINISTRATIVOS: FUNCIONES Y NORMATIVA

Los registros electrónicos permiten a los ciudadanos presentar documentos y solicitudes ante las Administraciones Públicas (AAPP) de forma digital, con plena validez jurídica.

"Cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico General, que permitirá la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidas a cualquier órgano administrativo."

El artículo 16 regula:

- La **obligación de tener un registro electrónico** accesible todos los días del año, 24 horas.
- La **interoperabilidad** entre registros (intercambio de asientos).
- La **digitalización de documentos presentados en papel**, devolviendo el original al ciudadano.
- La anotación de **asientos de entrada y salida**, con fecha y hora oficial.

Artículo 16 Ley 39/2015. Registros.

[...]

2. Los asientos se **anotarán respetando el orden temporal de recepción o salida de los documentos, e indicarán la fecha del día en que se produzcan.** Concluido el trámite de registro, los documentos serán cursados sin dilación a sus destinatarios y a las unidades administrativas correspondientes desde el registro en que hubieran sido recibidas.

3. El registro electrónico de cada Administración u Organismo garantizará la constancia, **en cada asiento que se practique, de un número, epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha y hora de su presentación, identificación del interesado, órgano administrativo remitente, si procede, y persona u órgano administrativo al que se envía, y, en su caso, referencia al contenido del documento que se registra**. Para ello, se emitirá automáticamente un recibo consistente en una copia autenticada del documento de que se trate, incluyendo la fecha y hora de presentación y el número de entrada de registro, así como un recibo acreditativo de otros documentos que, en su caso, lo acompañen, que garantice la integridad y el no repudio de los mismos.

4. Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas **podrán presentarse:**

   a) **En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan.**

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

b) En las oficinas de **Correos**, en la forma que reglamentariamente se establezca.

c) En las **representaciones diplomáticas u oficinas consulares** de España en el extranjero.

d) **En las oficinas de asistencia en materia de registros.**

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

5. Los **documentos** presentados de manera presencial ante las Administraciones Públicas, **deberán ser digitalizados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27** y demás normativa aplicable, por la oficina de asistencia en materia de registros en la que hayan sido presentados para su incorporación al expediente administrativo electrónico, devolviéndose los originales al interesado, sin perjuicio de aquellos supuestos en que la norma determine la custodia por la Administración de los documentos presentados o resulte obligatoria la presentación de objetos o de documentos en un soporte específico no susceptibles de digitalización.

Reglamentariamente, las Administraciones podrán **establecer la obligación de presentar determinados documentos por medios electrónicos para ciertos procedimientos y colectivos de personas físicas que, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos** quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.

1.1. Tipos de registros relevantes

Los registros electrónicos garantizan la interoperabilidad y trazabilidad entre distintos organismos. **Además, del Registro Electrónico General que debe mantener cada Administración, existen una serie de registros especializados que cumplen funciones clave para la operativa digital del sector público**. Estos registros facilitan tanto la interacción del ciudadano con la Administración como la colaboración entre distintas entidades administrativas.

REG-AGE (Registro Electrónico General de la Administración General del Estado)

- Punto único de entrada para ciudadanos y empresas.
- Permite presentar documentación dirigida a cualquier órgano de la AGE u organismos integrados en el sistema.

SIR (Sistema de Interconexión de Registros)

- Infraestructura para el intercambio de asientos entre registros de distintas administraciones.
- Basado en la **Norma Técnica de Interoperabilidad (NTI) de Protocolo de Intercambio de Asientos Registrales.**
- Basado en el estándar **SICRES 3.0**.
- Garantiza trazabilidad, interoperabilidad y seguridad en el traspaso documental.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

GEISER y ORVE

- Plataformas para oficinas de asistencia en materia de registros (OAMR).
- Permiten digitalizar documentos conforme a la **NTI de digitalización**.
- Utilizan el SIR para remitir documentos a otros órganos.

1.2. Registros específicos de representación

Registro Electrónico de Apoderamientos (REA)

- Regulado en el **artículo 6** de la Ley 39/2015.
- Permite inscribir poderes otorgados por los interesados a terceros para actuar en su nombre ante las AAPP.

Artículo 6 Ley 39/2015. Registros electrónicos de apoderamientos.

1. La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales dispondrán de un registro electrónico general de apoderamientos, en el que deberán inscribirse, al menos, los de carácter general otorgados apud acta, presencial o electrónicamente, por quien ostente la condición de interesado en un procedimiento administrativo a favor de representante, para actuar en su nombre ante las Administraciones Públicas. También deberá constar el bastanteo realizado del poder.

   En el ámbito estatal, este registro será el **Registro Electrónico de Apoderamientos** de la Administración General del Estado.

2. Los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos pertenecientes a todas y cada una de las Administraciones, deberán ser plenamente interoperables entre sí, de modo que se garantice su interconexión, compatibilidad informática, así como la transmisión telemática de las solicitudes, escritos y comunicaciones que se incorporen a los mismos.

   Los registros mercantiles, de la propiedad, y de los protocolos notariales serán interoperables con los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos.

3. **Los asientos que se realicen en los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos deberán contener, al menos, la siguiente información:**

   a) Nombre y apellidos o la denominación o razón social, documento nacional de identidad, número de identificación fiscal o documento equivalente del poderdante.

   b) Nombre y apellidos o la denominación o razón social, documento nacional de identidad, número de identificación fiscal o documento equivalente del apoderado.

   c) Fecha de inscripción.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

d) **Período de tiempo por el cual se otorga el poder.**

e) **Tipo de poder según las facultades que otorgue.**

5. **El apoderamiento «*apud* acta» se otorgará mediante comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica** haciendo uso de los sistemas de firma electrónica previstos en esta Ley, o bien mediante comparecencia personal en las oficinas de asistencia en materia de registros.

6. **Los poderes inscritos en el registro tendrán una validez determinada máxima de cinco años a contar desde la fecha de inscripción.** En todo caso, en cualquier momento antes de la finalización de dicho plazo el poderdante podrá revocar o prorrogar el poder. Las prórrogas otorgadas por el poderdante al registro tendrán una validez determinada máxima de cinco años a contar desde la fecha de inscripción.

Registro de Funcionarios Habilitados (RFH)

- Recoge los datos de funcionarios públicos autorizados a representar al ciudadano si este lo solicita.

- Permite también la generación de **copias auténticas** de documentos.

Artículo 12 Ley 39/2015. Asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesados.

2. Las Administraciones Públicas asistirán en el uso de medios electrónicos a los interesados no incluidos en los apartados 2 y 3 del artículo 14 que así lo soliciten, especialmente en lo referente a la identificación y firma electrónica, presentación de solicitudes a través del registro electrónico general y obtención de copias auténticas.

   Asimismo, si alguno de estos interesados no dispone de los medios electrónicos necesarios, su identificación o firma electrónica en el procedimiento administrativo podrá ser válidamente realizada por un funcionario público mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado para ello. En este caso, será necesario que el interesado que carezca de los medios electrónicos necesarios se identifique ante el funcionario y preste su consentimiento expreso para esta actuación, de lo que deberá quedar constancia para los casos de discrepancia o litigio.

2.2 NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS (ARTÍCULO 40 DE LA LEY 39/2015)

La notificación es un acto esencial dentro del procedimiento administrativo, ya que garantiza que los ciudadanos conozcan las resoluciones que afectan a sus derechos o intereses.

1. **Obligación de notificar**
   El órgano que dicte una resolución o acto administrativo **debe notificarla** a todos los **interesados** a quienes esa decisión afecte.

2. **Plazo de notificación**
   La notificación debe realizarse **en un plazo máximo de 10 días naturales** desde la fecha en que se dictó el acto.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

3. **Contenido mínimo obligatorio de la notificación**
Toda notificación debe incluir:

   - El **texto íntegro** de la resolución o acto.
   - Indicación de si **pone fin o no a la vía administrativa**.
   - Información sobre los **recursos disponibles** (administrativos o judiciales).
   - Órgano competente para interponer esos recursos.
   - **Plazo para interponerlos**.

4. **Texto legal:**
"[...] deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan [...], el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos."

5. **Efectos de una notificación incompleta**
Si la notificación **incluye el texto íntegro del acto** pero omite alguno de los elementos anteriores, **surtirá efectos** desde el momento en que:

   - El interesado **realice alguna actuación que implique conocimiento del acto**, o
   - Interponga **algún recurso** relacionado con la resolución.

6. **Intento de notificación válido**
Aunque la notificación no se complete dentro del procedimiento, **se considerará válida** a efectos de cumplir los plazos **si al menos contiene el texto íntegro** y se ha realizado un intento **debidamente acreditado** de notificación.

7. **Protección de datos personales**
Cuando una resolución tenga **varios destinatarios**, la Administración puede adoptar medidas para **proteger los datos personales** contenidos en el acto notificado, especialmente cuando dichos datos puedan ser visibles por otros interesados.

2. 1. Condiciones generales para la práctica de las notificaciones (Artículo. 41)

- **Preferencia por medios electrónicos:**
Las notificaciones se harán preferentemente de forma electrónica y **siempre** por esta vía cuando el interesado esté **obligado** legalmente a relacionarse electrónicamente con las AAPP.

- **Excepciones a la notificación electrónica:**
   - Comparecencia espontánea del interesado en una oficina, solicitando notificación personal.
   - Notificación directa por parte de un empleado público, si es necesaria para garantizar la eficacia del acto.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

- **Requisitos de validez:**
  Toda notificación debe:
  - Permitir constancia de envío, recepción y fechas.
  - Incluir el **contenido íntegro** y asegurar la **identidad del remitente y del destinatario**.
  - Incorporarse formalmente al expediente.
- **Elección del medio por el interesado:**
  Los ciudadanos no obligados podrán decidir recibir notificaciones electrónicas o revocar esa decisión en cualquier momento, mediante formularios normalizados.
- **Avisos por correo o dispositivo electrónico:**
  El interesado puede identificar un dispositivo o e-mail para recibir **avisos informativos** (no válidos como notificaciones).
- **Casos donde no se puede usar notificación electrónica:**
  - Si el acto incluye documentos no convertibles a formato electrónico.
  - Si se incluyen medios de pago como cheques.
- **Procedimientos iniciados por el interesado:**
  Se notificará por el medio que este indique (electrónico si está obligado). Si no es posible, se usará cualquier medio válido que asegure su recepción.
- **Rechazo de la notificación:**
  Si el interesado o su representante **rechaza** la notificación, se dejará constancia y se considerará **realizada**.
- **Aviso de disponibilidad:**
  Aunque no es obligatorio, se enviará un aviso cuando la notificación esté disponible en la sede electrónica. **La falta del aviso no invalida la notificación.**
- **Duplicidad de canales:**
  Si se notifica por varios medios, **la fecha válida será la del primer acceso.**

2.2. Notificaciones en papel (Artículo. 42)

- **Acceso paralelo en sede electrónica:**
  Toda notificación en papel se pondrá también a disposición del interesado en la sede electrónica de la administración actuante.
- **Entrega en el domicilio:**
  Si el interesado no está presente:
  - Se puede entregar a otra persona mayor de 14 años, que se identifique.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

- Si nadie se hace cargo, se dejará constancia y se repetirá el intento una vez más, en un horario diferente (mínimo tres horas de diferencia).

- **Opción de cambio a notificaciones electrónicas:**
  Si el interesado accede a la notificación en la sede electrónica, podrá optar por seguir recibiendo el resto de notificaciones electrónicamente.

3. Notificaciones electrónicas (Artículo 43)

Las notificaciones electrónicas son el medio preferente y más eficiente para comunicar resoluciones y actos administrativos en el marco de la administración electrónica. Su regulación en el artículo 43 de la Ley 39/2015 establece de forma clara las vías a través de las cuales se pueden practicar, así como el momento en que producen efectos legales.

- **Formas de practicar la notificación:**
  - **Comparecencia electrónica** en la sede.
  - A través de la **Dirección Electrónica Habilitada Única (DEHú)**.
  - Ambos sistemas, según decida la administración.
- **Momento de efecto:**
  La notificación electrónica se considera practicada cuando el interesado accede a su contenido.
- **Rechazo tácito:**
  Si el interesado no accede al contenido **en 10 días naturales** desde su puesta a disposición, la notificación se entiende **rechazada**, con los efectos correspondientes.
- **Cumplimiento de la obligación de notificación:**
  Basta con que la notificación esté disponible en sede electrónica o DEHú.
- **Acceso desde el Punto de Acceso General (PAG):**
  El ciudadano puede consultar todas sus notificaciones electrónicas a través del **PAG electrónico**, que actúa como punto centralizado de entrada.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

3. ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD

El **Real Decreto 311/2022**, por el que se regula el **Esquema Nacional de Seguridad** en el **ámbito de las Administraciones Públicas**, establece medidas organizativas, operacionales y de protección que refuerzan la protección de los sistemas de información, en línea con la garantía de la confidencialidad y la disponibilidad en cuanto al puesto de usuario se refiere.

3.1 OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. ARTÍCULOS 1 Y 2 DEL REAL DECRETO 311/2022

Objeto del ENS (art. 1)

El Real Decreto 311/2022 tiene por objeto regular el **Esquema Nacional de Seguridad (ENS)**, previsto en el artículo 156.2 de la **Ley 40/2015**, con el fin de garantizar la **seguridad de la información** tratada y los **servicios electrónicos** prestados por las administraciones públicas y otros organismos.

El ENS establece:

- **Principios básicos y requisitos mínimos de seguridad**.
- Objetivo: proteger la **confidencialidad, integridad, disponibilidad, trazabilidad, autenticidad y conservación** de los datos e información gestionados electrónicamente.
- Su aplicación se integra también dentro del **Sistema de Seguridad Nacional** (Ley 36/2015), en lo relativo a los sistemas de información que prestan servicios públicos.

Ámbito de aplicación (art. 2)

El ENS se aplica a:

1. **Todo el sector público**, según el artículo 2 de la Ley 40/2015: AGE, CCAA, entidades locales, organismos públicos, entidades de derecho público, universidades públicas, etc.
2. **Sistemas que tratan información clasificada**, junto con la normativa de secretos oficiales y compromisos internacionales (como OTAN o UE), para los que pueden exigirse **medidas adicionales de seguridad**.
3. **Empresas privadas proveedoras del sector público**, cuando presten servicios o soluciones TIC. Estas deben:
    - Disponer de una **política de seguridad** aprobada por la máxima autoridad ejecutiva.
    - Cumplir con los requisitos del ENS reflejados en los contratos (incluidas certificaciones de conformidad).

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

- Asegurar también la **cadena de suministro**, si así lo exige el análisis de riesgos.

4. **Redes y servicios 5G**: cuando las AAPP instalen o gestionen servicios 5G, además del ENS, se aplicará el **Real Decreto-ley 7/2022**, especialmente su artículo 17, sobre la seguridad en comunicaciones electrónicas.

3.2 PRINCIPIOS BÁSICOS Y OBJETIVOS DEL ENS

Los **principios básicos** se recogen en el Artículo 5 del RD 311/2022, y se desglosan desde el artículo 6 al 11:

Artículo 5. Principios básicos del Esquema Nacional de Seguridad.

El objeto último de la seguridad de la información es garantizar que una organización podrá cumplir sus objetivos, desarrollar sus funciones y ejercer sus competencias utilizando sistemas de información. Por ello, en materia de seguridad de la información deberán tenerse en cuenta los siguientes principios básicos:

a) Seguridad como proceso integral.

b) Gestión de la seguridad basada en los riesgos.

c) Prevención, detección, respuesta y conservación.

d) Existencia de líneas de defensa.

e) Vigilancia continua.

f) Reevaluación periódica.

g) Diferenciación de responsabilidades.

El **Objetivo principal del ENS** es proporcionar un **marco de seguridad que permita a las entidades del sector público y sus sistemas de información proteger los datos y servicios frente a riesgos relacionados con la seguridad de la información.**

Los **objetivos** del ENS son:

1. **Garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad** de la información gestionada por los sistemas.

2. **Establecer procedimientos de protección** contra amenazas que puedan comprometer los sistemas y sus datos.

3. **Asegurar el cumplimiento de las normativas legales y reglamentarias** relacionadas con la protección de la información y la seguridad de los sistemas.

4. **Fomentar una cultura organizacional de seguridad**, integrando prácticas de seguridad desde el diseño hasta la implementación de los sistemas.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

3.3 AUDITORÍA DE SEGURIDAD (ARTÍCULO 31 RD 311/2022)

Las entidades incluidas en el ámbito del ENS deben realizar **auditorías de seguridad** al menos cada **dos años** o **cuando se produzcan cambios relevantes** en los sistemas, con el objetivo de:

- **Verificar el cumplimiento del ENS**.
- **Detectar vulnerabilidades o desviaciones** respecto a los requisitos mínimos.
- **Evaluar la eficacia de las medidas implantadas**.

El informe de auditoría incluirá:

- Descripción del sistema auditado.
- Normativa y medidas aplicables.
- Hallazgos, deficiencias y recomendaciones.
- Un **plan de acciones correctivas**, si procede.



La auditoría puede ser realizada por personal interno o externo, siempre que garantice la independencia y competencia técnica.

Artículo 32 - Revisión y mejora continua del sistema

Las organizaciones deben establecer un proceso sistemático de **revisión periódica** del sistema de seguridad:

- Analizar los **cambios en riesgos, amenazas, tecnología o servicios**.
- Incorporar mejoras detectadas tras auditorías, incidentes, etc.
- **Actualizar el análisis de riesgos y las medidas implantadas**.

Artículo 33 - Supervisión del cumplimiento del ENS

Corresponde a los órganos responsables del sistema (como el responsable de seguridad) **supervisar que se cumplen las obligaciones del ENS** y que:

- Se aplican correctamente las políticas y medidas de seguridad.
- Se cumplen los planes derivados del análisis de riesgos.
- Se realiza un seguimiento adecuado de los controles implantados.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

3.4 DIMENSIONES DE LA SEGURIDAD EN EL DESARROLLO DE SISTEMAS

La seguridad en el desarrollo de sistemas no solo se basa en la protección contra amenazas externas, sino también en garantizar que ciertos principios fundamentales se apliquen durante el ciclo de vida del software.

- **Autenticidad [A]:** Consiste en garantizar la identidad de un usuario o sistema. Asegura que solo los usuarios legítimos puedan acceder a los sistemas y realizar acciones dentro de ellos. Se utilizan sistemas de autenticación como:

    1. **Autenticación Multifactor (MFA):** Requiere que los usuarios proporcionen al menos dos factores para verificar su identidad.
    2. **Autenticación Basada en Certificados:** Utiliza certificados digitales para autenticar a los usuarios de manera más segura que las contraseñas tradicionales.
    3. **Autenticación Biométrica:** La autenticación basada en características biométricas, como huellas dactilares, reconocimiento facial o escaneo de retina, proporciona un nivel adicional de seguridad.

- **Confidencialidad [C]:** se refiere a la protección de la información sensible para evitar que sea divulgada a personas no autorizadas. En el contexto del desarrollo de sistemas, garantizar la confidencialidad implica que solo los usuarios con permisos adecuados pueden acceder a información específica.

- **Integridad [I]:** La integridad de la información se refiere a la exactitud y consistencia de los datos a lo largo de su ciclo de vida. Mantener la integridad significa que los datos no deben ser modificados, alterados o destruidos sin autorización, y cualquier cambio debe ser registrado y auditado. Algunas técnicas para mantener la integridad de los datos son:

    1. **Control de Versiones**
    2. **Firmas Digitales**: Utilizar firmas digitales basadas en criptografía para garantizar que los datos provengan de una fuente auténtica y no hayan sido modificados desde su creación.
    3. **Registros de Auditoría**: Implementar mecanismos de registro (logs) que documenten todos los cambios realizados en los sistemas y bases de datos. Estos registros deben ser inmutables para evitar su manipulación.

- **Disponibilidad [D]:** La disponibilidad se refiere a la capacidad de acceder a los sistemas y a la información en cualquier momento en que sea necesario.

    1. **Redundancia:** Implementar soluciones de redundancia, como servidores duplicados o sistemas de almacenamiento en la nube.
    2. **Balanceo de Carga:** Distribuir el tráfico entre múltiples servidores o recursos para evitar sobrecargar un único punto de fallo.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

3. **Backups Regulares:** Realizar copias de seguridad periódicas y mantener un sistema de recuperación ante desastres que permita restaurar los datos y servicios.

4. **Monitoreo y Detección de Fallos:** Implementar herramientas de monitoreo que puedan detectar problemas o caídas de servicio rápidamente, alertando a los administradores para que tomen medidas correctivas.

- **Trazabilidad [T]:** la trazabilidad consisten en garantizar que una vez que una acción se ha realizado, no pueda ser negada por el autor de la acción.

1. **Firmas Digitales:** Utilizar firmas digitales para las transacciones electrónicas o el intercambio de mensajes para garantizar que el remitente no pueda negar su participación en la acción.

2. **Registros de Auditoría (Logs):** Mantener registros de auditoría detallados que registren las actividades de los usuarios, como el acceso a sistemas y la modificación de datos, lo que permite rastrear y verificar todas las acciones realizadas.

3. **Sellos de Tiempo:** Utilizar sellos de tiempo criptográficos para validar la exactitud y el momento en que se realizó una acción, asegurando que no se pueda modificar retroactivamente.

Para determinar el impacto de un incidente de seguridad y establecer la categoría de un sistema, las dimensiones de seguridad anteriores se valoran en **tres niveles de impacto**: **BAJO, MEDIO y ALTO**. **Según el nivel alcanzado en las distintas dimensiones, se determinará la categoría del sistema de información.**

DIMENSIONES (A C I D T)

|

NIVEL DE IMPACTO (Bajo, Medio, Alto)

|

CATEGORÍA (Baja, Media, Alta)

1. Categoría ALTA. Un sistema de información será clasificado como de categoría ALTA si alguna de sus dimensiones de seguridad alcanza el nivel ALTO.

2. Categoría MEDIA. Un sistema de información será clasificado como de categoría MEDIA si alguna de sus dimensiones de seguridad alcanza el nivel MEDIO, y ninguna alcanza el nivel ALTO.

3. Categoría BÁSICA. Un sistema de información será clasificado como de categoría BÁSICA si alguna de sus dimensiones de seguridad alcanza el nivel BAJO, y ninguna alcanza un nivel superior. Esta categoría indica que, aunque el impacto de un incidente podría ser relativamente bajo, todavía se deben implementar medidas de seguridad mínimas para proteger los sistemas y datos.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

3.5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD EN EL ENS

El ENS también define una **clasificación de los sistemas** basada en el nivel de seguridad requerido, lo que implica evaluar y clasificar los sistemas según el impacto que tendría la pérdida de confidencialidad, integridad o disponibilidad en el sistema. Los criterios de evaluación son:

1. **Clasificación de impacto**: Los sistemas se clasifican en tres niveles de impacto: **alto**, **medio** o **bajo**, según el daño que podría ocasionar una brecha de seguridad.

5. **Evaluación de riesgos**: Se debe realizar una evaluación continua de riesgos que permita determinar el nivel de seguridad necesario para cada sistema en función de la información que maneja.

6. **Implementación de controles proporcionales**: La seguridad debe ser proporcionada según la clasificación del sistema y los riesgos asociados. Cuanto mayor sea el impacto de una brecha de seguridad, más rigurosos serán los controles de seguridad necesarios.

3.6 MEDIDAS DE SEGURIDAD DEL ENS (ANEXO II DEL RD 311/2022)

El Anexo II recoge un **catálogo de medidas organizativas, operativas y de protección**, clasificadas según tres niveles de seguridad (básico, medio y alto), aplicables en función del análisis de riesgos y del nivel de protección requerido.

Principales categorías de medidas:

1. **Marco organizativo**:
   - Política de seguridad.
   - Coordinación de seguridad.
   - Gestión de riesgos.
   - Auditoría de seguridad.
   - Formación y concienciación.
2. **Protección de la información**:
   - Control de acceso.
   - Protección frente a código malicioso.
   - Protección de las comunicaciones.
   - Gestión de soportes y dispositivos.
3. **Gestión de incidentes**:
   - Detección, reporte, análisis y respuesta ante incidentes de seguridad.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

4. **Continuidad del servicio**:
   - Copias de respaldo.
   - Plan de recuperación ante desastres.
   - Continuidad de negocio.
5. **Supervisión y mejora continua**:
   - Monitorización de la seguridad.
   - Registro de actividades.
   - Evaluación periódica.



Cada medida del Anexo II incluye una descripción, nivel mínimo requerido y referencia al cumplimiento en sistemas clasificados como básico, medio o alto.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

4. ESQUEMA NACIONAL DE INTEROPERABILIDAD

El **Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI)** es el marco normativo que establece los **principios y directrices para garantizar la interoperabilidad** entre las Administraciones Públicas en el uso de medios electrónicos.

Su **objetivo principal** es asegurar que los **sistemas y servicios de las AAPP puedan intercambiar datos y operar entre sí** de forma eficiente, segura y sostenible, favoreciendo la **cooperación administrativa** y la **simplificación de trámites** para los ciudadanos.

El ENI fue aprobado mediante el **Real Decreto 4/2010, de 8 de enero**, y se encuentra enmarcado en el desarrollo de la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos (actualmente derogada y sustituida por la **Ley 39/2015, de 1 de octubre**, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

4.1 OBJETIVO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL ESQUEMA NACIONAL DE INTEROPERABILIDAD (ENI)

El **Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI)** tiene como finalidad establecer el **marco normativo común** que deben seguir todas las Administraciones Públicas para **garantizar la interoperabilidad** de sus sistemas y servicios en la utilización de medios electrónicos.

Esto incluye criterios y recomendaciones en aspectos clave como:

- **Seguridad** de la información.
- **Normalización** de datos, formatos y aplicaciones.
- **Conservación** de la información electrónica a largo plazo.

Se busca con ello un **nivel adecuado de interoperabilidad organizativa, semántica y técnica** entre Administraciones, y también:

- **Evitar la discriminación tecnológica de los ciudadanos**, es decir, que nadie se vea perjudicado por usar una tecnología distinta de la usada por la Administración.

Artículo 1 del RD 4/2010. El Esquema Nacional de Interoperabilidad comprenderá los criterios y recomendaciones de seguridad, normalización y conservación de la información, de los formatos y de las aplicaciones que deberán ser tenidos en cuenta por las Administraciones públicas para asegurar un adecuado nivel de interoperabilidad organizativa, semántica y técnica (...) y para evitar la discriminación a los ciudadanos por razón de su elección tecnológica.

El ENI es de **obligado cumplimiento para todas las Administraciones Públicas** que usen medios electrónicos en su relación con ciudadanos y empresas, de acuerdo con el **artículo 2 de la derogada Ley 11/2007**, cuyos principios han sido recogidos posteriormente por la **Ley 39/2015** y la **Ley 40/2015**.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

También se aplica a los organismos dependientes o vinculados a las AAPP, así como a las **entidades privadas que colaboren con el sector público** en la prestación de servicios electrónicos.

Artículo 3 del RD 4/2010: El ámbito de aplicación del presente real decreto será el establecido en el artículo 2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio.

El Esquema Nacional de Interoperabilidad y sus normas de desarrollo, prevalecerán sobre cualquier otro criterio en materia de política de interoperabilidad en la utilización de medios electrónicos para el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos.

4.2 PRINCIPIOS BÁSICOS DEL ESQUEMA NACIONAL DE INTEROPERABILIDAD

Se establece **tres principios específicos** que deben regir todas las actuaciones relacionadas con la interoperabilidad en las Administraciones Públicas:

1. Interoperabilidad como cualidad integral (Artículo 5)

La interoperabilidad debe ser considerada **desde el origen** y mantenerse a lo largo de **todo el ciclo de vida** de los sistemas y servicios públicos. Esto incluye:

- La **planificación**, **diseño**, **adquisición**, **desarrollo**, **despliegue**, **explotación**, **publicación**, **conservación** y **acceso** a los sistemas.
- La interoperabilidad no es un añadido posterior, sino una **característica esencial desde el inicio**.

2. Carácter multidimensional de la interoperabilidad (Artículo 6)

La interoperabilidad no se limita a la tecnología. Abarca **varias dimensiones**:

- **Organizativa**: acuerdos, procesos y estructuras entre Administraciones.
- **Semántica**: significados compartidos de los datos.
- **Técnica**: compatibilidad entre sistemas y estándares.
- **Temporal**: garantizar la disponibilidad de la información en el tiempo (preservación digital).

Todo ello debe reflejarse en los sistemas, infraestructuras y soluciones reutilizables, y debe permitir el acceso y conservación de la información con independencia de su soporte tecnológico.

3. Enfoque de soluciones multilaterales (Artículo 7)

El ENI promueve un enfoque **colaborativo y multilateral**:

- Reutilización de soluciones entre Administraciones.
- Arquitecturas **modulares y multiplataforma**.
- Intercambio de aplicaciones, documentación y conocimiento.
- Escalado y aprovechamiento de sinergias para mejorar la eficiencia.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Este principio busca que las Administraciones no trabajen de forma aislada, sino que compartan y reutilicen recursos para garantizar una interoperabilidad real, efectiva y sostenible.

4.3 HORA OFICIAL (ARTÍCULO 15 DEL RD 4/2010)

Uno de los aspectos clave para garantizar la **seguridad jurídica** y el correcto cómputo de plazos en la administración electrónica es asegurar que todas las actuaciones electrónicas estén asociadas a una **fecha y hora fiables y verificables**.

El artículo 15 del ENI regula que:

1. **Todos los sistemas y aplicaciones electrónicas que presten servicios públicos** deben estar sincronizados con la **hora oficial**.
    - Esta sincronización debe ser lo suficientemente precisa como para **garantizar la validez de los plazos administrativos**, evitando confusiones o errores.
2. La fuente de esta hora oficial debe ser el **Real Instituto y Observatorio de la Armada**, según el **Real Decreto 1308/1992, de 23 de octubre**, que lo declara como el **laboratorio depositario del patrón nacional de Tiempo** en España.
3. Siempre que sea posible, esta sincronización también deberá hacerse con la **hora oficial a nivel europeo**, reforzando así la interoperabilidad temporal con otros Estados miembros y organismos europeos.

4.4 DIRECTORIOS DE APLICACIONES REUTILIZABLES (ARTÍCULO 17 DEL RD 4/2010)

El **principio de reutilización** de soluciones tecnológicas es uno de los ejes del Esquema Nacional de Interoperabilidad, ya que contribuye a una gestión pública más eficiente, colaborativa y sostenible.

Este artículo establece cómo deben gestionarse y conectarse los **directorios de aplicaciones reutilizables** entre las Administraciones Públicas:

1. **Centro de Transferencia de Tecnología (CTT)**:
    - La **Administración General del Estado (AGE)** mantiene el **Directorio general de aplicaciones para su libre reutilización**, a través del CTT.
    - Este directorio central actúa como punto de referencia para que las aplicaciones desarrolladas por las Administraciones Públicas se compartan con otras entidades, reduciendo duplicidades y fomentando el uso de soluciones ya disponibles.
    - Si una administración dispone de su propio directorio, debe garantizar que las aplicaciones también sean visibles desde el CTT.
2. **Conexión entre directorios públicos y europeos**:
    - Los directorios de reutilización deben estar interconectados, tanto **entre administraciones españolas** como con **instrumentos equivalentes a nivel de la Unión Europea**, favoreciendo la cooperación transfronteriza.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

3. **Contenido mínimo que deben incluir las aplicaciones publicadas**: Las administraciones que publiquen una aplicación reutilizable (ya sea como producto o como servicio) deben incluir al menos:

    a) **Código fuente**, si es una solución de fuentes abiertas reutilizable en modo producto.

    b) **Documentación técnica y funcional** asociada.

    c) **Condiciones de licenciamiento** o **nivel de servicio** ofrecido (según sea producto o servicio).

    d) **Costes asociados**, si los hubiera.

4.5 FIRMA ELECTRÓNICA Y CERTIFICADOS (ARTÍCULO 18 DEL RD 4/2010)

La interoperabilidad en materia de **firma electrónica** es esencial para garantizar que los documentos electrónicos sean válidos y reconocidos entre todas las Administraciones Públicas, sin importar el emisor o el receptor. En el artículo 18 se establece:

1. **Política marco de firma electrónica y certificados**

    - La **Administración General del Estado** debe definir una **política común** que sirva de marco general de interoperabilidad para el **reconocimiento mutuo de las firmas electrónicas** basadas en certificados.
    - Esta política es **obligatoria para los organismos y entidades de derecho público** de la AGE.

2. **Aplicación voluntaria por otras AAPP**

    - Las **Comunidades Autónomas y Entidades Locales** pueden acogerse a esta política marco, aunque no están obligadas.

3. **Políticas propias compatibles**

    - Las AAPP pueden establecer sus **propias políticas de firma electrónica**, pero estas deben ser **compatibles** con la política marco y cumplir la **norma técnica de interoperabilidad** establecida en la **Disposición adicional primera** del Real Decreto.
    - Estas políticas deben **garantizar su interoperabilidad**, incluyendo los **ficheros de implementación**.

4. **Comunicación de nuevas políticas**

    - Toda nueva política de firma debe ser **comunicada a la SGAD/AEAD**, junto con sus ficheros técnicos.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

5. **Validación cruzada de firmas**

   - Una vez admitida una política de firma por la administración receptora, esta debe **aceptar y validar** las firmas de documentos emitidos conforme a esa política.

6. **Perfiles comunes de certificados**

   - Se establecen **perfiles comunes** de los campos de los certificados para asegurar que todas las AAPP puedan **reconocer e interpretar** de forma uniforme la identificación y firma electrónica de los usuarios, sin barreras técnicas u organizativas.

7. **Requisitos técnicos en los procedimientos**

   - En cualquier procedimiento administrativo donde se use firma electrónica, debe respetarse la **política aplicable**, incluyendo:
     - Datos obligatorios y opcionales.
     - Reglas de creación y validación.
     - Algoritmos criptográficos y longitudes mínimas de clave.

Este marco garantiza que **cualquier documento firmado electrónicamente por una Administración Pública** pueda ser **reconocido por otra**, fomentando así la **cooperación, la confianza y la seguridad jurídica** en la tramitación electrónica.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

5 NORMAS TÉCNICAS DE INTEROPERABILIDAD

Se desarrollarán las siguientes normas técnicas de interoperabilidad que serán de obligado cumplimiento por parte de las Administraciones Públicas:

a) Norma Técnica de Catálogo de estándares: establecerá un conjunto de estándares que satisfagan lo previsto en el artículo 11 de forma estructurada y con indicación de los criterios de selección y ciclo de vida aplicados.

b) Norma Técnica de Documento electrónico: tratará los metadatos mínimos obligatorios, la asociación de los datos y metadatos de firma o de sellado de tiempo, así como otros metadatos complementarios asociados; y los formatos de documento.

c) Norma Técnica de Digitalización de documentos: tratará los formatos y estándares aplicables, los niveles de calidad, las condiciones técnicas y los metadatos asociados al proceso de digitalización.

d) Norma Técnica de Expediente electrónico: tratará de su estructura y formato, así como de las especificaciones de los servicios de remisión y puesta a disposición.

e) Norma Técnica de Política de firma electrónica y de certificados de la Administración: Tratará, entre otras cuestiones recogidas en su definición en el anexo, aquellas que afectan a la interoperabilidad incluyendo los formatos de firma, los algoritmos a utilizar y longitudes mínimas de las claves, las reglas de creación y validación de la firma electrónica, la gestión de las políticas de firma, el uso de las referencias temporales y de sello de tiempo, así como la normalización de la representación de la firma electrónica en pantalla y en papel para el ciudadano y en las relaciones entre las Administraciones Públicas.

f) Norma Técnica de Protocolos de intermediación de datos: tratará las especificaciones de los protocolos de intermediación de datos que faciliten la integración y reutilización de servicios en las Administraciones Públicas y que serán de aplicación para los prestadores y consumidores de tales servicios.

g) Norma Técnica de Relación de modelos de datos que tengan el carácter de comunes en la Administración y aquellos que se refieran a materias sujetas a intercambio de información con los ciudadanos y otras Administraciones.

h) Norma Técnica de Política de gestión de documentos electrónicos: incluirá directrices para la asignación de responsabilidades, tanto directivas como profesionales, y la definición de los programas, procesos y controles de gestión de documentos y administración de los repositorios electrónicos, y la documentación de los mismos, a desarrollar por las Administraciones Públicas y por los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de aquéllas.

i) Norma Técnica de Requisitos de conexión a la Red de comunicaciones de las Administraciones Públicas españolas.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

j) Norma Técnica de Procedimientos de copiado auténtico y conversión entre documentos electrónicos, así como desde papel u otros medios físicos a formatos electrónicos.

k) Norma Técnica de Modelo de Datos para el intercambio de asientos entre las Entidades Registrales: tratará de aspectos funcionales y técnicos para el intercambio de asientos registrales, gestión de errores y excepciones, gestión de anexos, requerimientos tecnológicos y transformaciones de formatos.

l) Norma Técnica de Reutilización de recursos de información: tratará de las normas comunes sobre la localización, descripción e identificación unívoca de los recursos de información puestos a disposición del público por medios electrónicos para su reutilización.

m) Norma Técnica de interoperabilidad de inventario y codificación de objetos administrativos: tratará las reglas relativas a la codificación de objetos administrativos, así como la conexión entre los inventarios correspondientes, incluyendo, por un lado, las unidades orgánicas y oficinas de la Administración, y, por otro lado, la información administrativa de procedimientos y servicios.

n) Norma Técnica de Interoperabilidad de Transferencia e Ingreso de documentos y expedientes electrónicos: tratará los requisitos y condiciones relativos a la transferencia de agrupaciones documentales en formato electrónico, documentos y expedientes electrónicos, junto con los metadatos asociados, entre sistemas de gestión de documentos electrónicos y sistemas de archivo electrónico.

ñ) Norma Técnica de Interoperabilidad de Valoración y Eliminación de documentos y expedientes electrónicos: tratará las condiciones y requisitos relativos a la valoración de los documentos y expedientes electrónicos para establecimiento de plazos de conservación, transferencia y acceso o, en su caso, eliminación total o parcial.

o) Norma Técnica de Interoperabilidad de preservación de documentación electrónica: tratará las condiciones y requisitos relativos a la conservación de los documentos electrónicos para garantizar su autenticidad, integridad, confidencialidad, disponibilidad y trazabilidad, así como la protección, recuperación y conservación física y lógica de los documentos y su contexto.

p) Norma Técnica de Interoperabilidad de tratamiento y preservación de bases de datos: tratará las condiciones y requisitos relativos a la conservación de las bases de datos para garantizar su autenticidad, integridad, confidencialidad, disponibilidad y trazabilidad, y permitiendo la protección, recuperación y conservación física y lógica de los datos y su contexto.

q) Norma Técnica de Interoperabilidad de Plan de Direccionamiento: tratará reglas aplicables a la asignación y requisitos de direccionamiento IP para garantizar la correcta administración de la Red de comunicaciones de las Administraciones Públicas españolas y evitar el uso de direcciones duplicadas.

r) Norma Técnica de Interoperabilidad de reutilización de activos en modo producto y en modo servicio: tratará los requisitos y condiciones para facilitar la reutilización de activos tanto en modo producto como en modo servicio por las Administraciones Públicas españolas.

s) Norma Técnica de Interoperabilidad del modelo de datos y condiciones de interoperabilidad de los registros de funcionarios habilitados: tratará los aspectos funcionales y técnicos para la plena

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

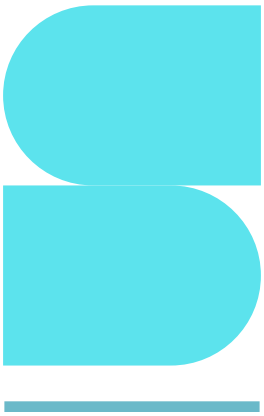
interoperabilidad de los registros electrónicos de funcionarios habilitados pertenecientes a las Administraciones, así como la interconexión de estos a las sedes electrónicas.

t) Norma Técnica de Interoperabilidad del modelo de datos y condiciones de interoperabilidad de los registros electrónicos de apoderamientos: tratará los aspectos funcionales y técnicos para la plena interoperabilidad de los registros electrónicos de apoderamientos pertenecientes a las Administraciones, así como la interconexión de estos a las sedes electrónicas, A los registros mercantiles, de la propiedad, y a los protocolos notariales.

u) Norma Técnica de Interoperabilidad de Sistema de Referencia de documentos y repositorios de confianza: tratará los requisitos técnicos que deberán cumplir las referencias a documentos al ser intercambiadas, de forma que se evite trasladar documentación de forma innecesaria.

v) Norma Técnica de Política de firma electrónica y de certificados en el ámbito estatal: tratará las directrices y normas técnicas aplicables a la utilización de certificados y firma electrónica dentro de su ámbito de aplicación, organizadas alrededor de los conceptos de generación y validación de firma e incluirá los perfiles interoperables de los medios de identificación de las Administraciones Públicas previstos en Ley 40/2015, de 1 de octubre.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025



© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025.

Queda rigurosamente prohibida cualquier forma de reproducción, distribución comunicación pública o transformación total o parcial de esta obra sin el permiso escrito de los titulares de los derechos de explotación.